P U T U S A N
Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Adit Nugraha
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 02 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jalan Kawat I Lk. 19 Gang Turi Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Adit Nugraha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H., Christopher P. Lumban Gaol, S.H.,Simon Sihombing, S.H., Alfina Lubis, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Nadia Lubis, S.H., Boy Kelvin Purba, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan yang beralamat di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Mdn tertanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 97/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ADIT NUGRAHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"*, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternative pertama.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **Subsidiair 6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik sedang warna putih les merah berisi narkotika jenis sabu (methamphetamine) berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram/ berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram.
- 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisi narkotika jenis sabu (methamphetamine) berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram/ berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

---------- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ADIT NUGRAHA pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Kawat I Lk. 19 Gang Turi Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I",** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----------

- Bermula pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 wib ketika terdakwa sedang berada di Jalan Kawat I Lk. 19 Gang Turi Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli bersama dengan Bule (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) dengan maksud untuk berjualan sabu, kemudian terdakwa dan Bule didatangi oleh Bang Gejol (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) dan langsung memberikan 1 (satu) buah plastik sedang warna putih berisi Narkotika jenis sabu (methamphetamine) kepada terdakwa yang mana apabila sabu tersebut berhasil terdakwa jual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Selanjutnya setelah memberikan sabu tersebut kepada terdakwa kemudian Bang Gejol langsung pergi dari tempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib ketika terdakwa dan Bule sedang menunggu orang yang ingin membeli sabu, kemudian terdakwa dan Bule didatangi oleh saksi J. Sitorus, saksi Iskandar Khariansyah dan saksi Saipullah (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Helvetia) yang menyamar sebagai pembeli sabu, selanjutnya saksi-saksi mengatakan ingin membeli sabu (methamphetamine) dengan harga Rp.70.000,- (tujuh ribu rupiah) sambil memberikan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Bule langsung mengambil uang tersebut dan memberikan uang kembalian sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu Bule langsung pergi dari tempat tersebut menuju depan gang untuk melihat situasi.
- Kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisi narkotika jenis sabu (methamphetamine) dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi-saksi yang menyamar tersebut, selanjutnya saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik sedang warna putih les merah berisi narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu (methamphetamine) berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram/ berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dari tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisi narkotika jenis sabu (methamphetamine) berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram/ berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari tangan kanan terdakwa pada saat ditangkap, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa barang bukti sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Bang Gejol, setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek medan Helvetia.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 7150/NNF/2023 tanggal 06 November 2023 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, dan B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa An. **MUHAMMAD ADIT NUGRAHA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

--------- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ----------

ATAU

Kedua

---------- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ADIT NUGRAHA pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Kawat I Lk. 19 Gang Turi Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bermula pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika saksi J. Sitorus, saksi Iskandar Khariansyah dan saksi Saipullah (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Helvetia) sedang berada di Jalan Kawat I Lk. 19 Gang Turi Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli dengan tujuan untuk menangkap penjual narkoba di jalan tersebut dan pada saat itu saksi-saksi melihat terdakwa Muhammad Adit Nugraha yang sudah saksi-saksi pantau beberapa hari sebelumnya sering melakukan penjualan sabu ditempat tersebut, kemudian saksi-saksi mendatangi terdakwa dengan menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu (methamphetamine) dengan harga Rp.70.000,- (tujuh ribu rupiah) sambil memberikan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Bule langsung mengambil uang tersebut dan memberikan uang kembalian sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu Bule langsung pergi dari tempat tersebut menuju depan gang untuk melihat situasi.
- Kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisi narkotika jenis sabu (methamphetamine) dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi-saksi yang menyamar tersebut, selanjutnya saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik sedang warna putih les merah berisi narkotika jenis sabu (methamphetamine) berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram/ berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dari tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisi narkotika jenis sabu (methamphetamine) berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram/ berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari tangan kanan terdakwa pada saat ditangkap, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa barang bukti sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Bang Gejol, setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek medan Helvetia.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 7150/NNF/2023 tanggal 06 November 2023 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, dan B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa An. **MUHAMMAD ADIT NUGRAHA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

--------- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **J. Sitorus,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Kawat I Lk 19 Gg. Turi Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli sehubungan dengan ditemukannya narkotika pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik sedang warna putih berisikan narkotika golongan I jenis Sabu yang berada di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisikan narkotika jenis Sabu dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dari orang Bernama BANG GEJOL dan yang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah sisa uang transaksi Terdakwa menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib, ketika Saksi dan teman Saksi sedang berada di daerah Jl. Kawat I Lk. 19 Gg. Turi Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli dengan tujuan menangkap penjual narkotika di tempat tersebut, saat itu Saksi dan rekan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi melihat Terdakwa yang sudah dipantau beberapa hari sebelumnya sering melakukan penjualan narkotika jenis sabu di tempat tersebut, kemudian Saksi dan rekan sesame polisi mendatangi orang yang tidak dikenal tersebut yang ternyata adalah Terdakwa, kemudian dilakukan *under cover buy* dengan memesan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) seraya memberikan uang pecahan Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah), kemudian teman Terdakwa Bernama BULE langsung mengambil uang tersebut kemudian memberikan uang kembalian sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya BULE langsung pergi dari tempat tersebut menuju Gang untuk melihat situasi, kemudian Terdakwa langsung memberikan sabu kepada Saksi dan rekannya Polisi 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan polisi Saksi langsung menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa digeledah dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik sedang warna putih berisikan narkotika golongan I jenis sabu dari tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisikan narkotika golongan I jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Iskandar Khariansyah,** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Kawat I Lk 19 Gg. Turi Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli sehubungan dengan ditemukannya narkotika pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik sedang warna putih berisikan narkotika golongan I jenis Sabu yang berada di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisikan narkotika jenis Sabu dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dari orang Bernama BANG GEJOL dan yang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah sisa uang transaksi Terdakwa menjual narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib, ketika Saksi dan teman Saksi sedang berada di daerah Jl. Kawat I Lk. 19 Gg. Turi Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli dengan tujuan menangkap penjual narkotika di tempat tersebut, saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa yang sudah dipantau beberapa hari sebelumnya sering melakukan penjualan narkotika jenis sabu di tempat tersebut, kemudian Saksi dan rekan sesame polisi mendatangi orang yang tidak dikenal tersebut yang ternyata adalah Terdakwa, kemudian dilakukan *under cover buy* dengan memesan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) seraya memberikan uang pecahan Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah), kemudian teman Terdakwa Bernama BULE langsung mengambil uang tersebut kemudian memberikan uang kembalian sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya BULE langsung pergi dari tempat tersebut menuju Gang untuk melihat situasi, kemudian Terdakwa langsung memberikan sabu kepada Saksi dan rekannya Polisi 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan polisi Saksi langsung menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa digeledah dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik sedang warna putih berisikan narkotika golongan I jenis sabu dari tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisikan narkotika golongan I jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Kawat I Lk. 19 Gg. Turi Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik sedang warna putih berisikan narkotika golongan I jenis sabu dari tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisikan narkotika golongan I jenis sabu, sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari BANG GEJOL, uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa merupakan uang transaksi Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di daerah Jl. Kawat I Lk 19 Gg. Turi Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli bersama dengan teman Terdakwa yang Bernama BULE dan tujuan Terdakwa ketempat tersebut adalah untuk berjualan sabu, kemudian datang BANG GEJOL menemui Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) buah palstik sedang warna putih berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut, kemudian BANG GEJOL langsung pergi dari tempat tersebut, setelah itu pada pukul 13.00 Wib Terdakwa dan teman Terdakwa Bernama BULE yang saat itu sedang menunggu orang yang ingin membeli sabu kepada Terdakwa, tidak lama setelah itu, tiba-tiba ketika Terdakwa dan BULE sedang duduk menunggu pembeli sabu, datang beberapa orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sambil memberika uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), BULE langsung mengambil uang tersebut kemudian memberikan kembaliannya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu BULE langsung pergi dari tempat tersebut menuju depan gang untuk melihat dituasi lalu Terdakwa langsung memberika 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisikan narkotika golongan I jenis sabu berikut uang tunai Rp300.000,00 (tiga puluh ribu rupih) kepada laki-laki pembeli tersebut, lantas laki-laki pemesan tersebut langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa jika sabu yang BANG GEJOL berikan kepada Terdakwa berhasil terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari BANG GEJOL;
- Bahwa keuntungan Terdakwa memperjual belikan sabu tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan maupun jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya memperjual belikan narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah plastik sedang warna putih les merah berisi narkotika jenis sabu (methamphetamine) berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram/ berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram.
- 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisi narkotika jenis sabu (methamphetamine) berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram/ berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

- Uang tunai sebesar Rp30.000, (tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Kawat I Lk 19 Gg. Turi Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli sehubungan dengan ditemukannya narkotika pada Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik sedang warna putih berisikan narkotika golongan I jenis Sabu yang berada di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisikan narkotika jenis Sabu dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dari orang Bernama BANG GEJOL dan yang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah sisa uang transaksi Terdakwa menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib, ketika Saksi dan teman Saksi sedang berada di daerah Jl. Kawat I Lk. 19 Gg. Turi Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli dengan tujuan menangkap penjual narkotika di tempat tersebut, saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa yang sudah dipantau beberapa hari sebelumnya sering melakukan penjualan narkotika jenis sabu di tempat tersebut, kemudian Saksi dan rekan sesame polisi mendatangi orang yang tidak dikenal tersebut yang ternyata adalah Terdakwa, kemudian dilakukan *under cover buy* dengan memesan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) seraya memberikan uang pecahan Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah), kemudian teman Terdakwa Bernama BULE langsung mengambil uang tersebut kemudian memberikan uang kembalian sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya BULE langsung pergi dari tempat tersebut menuju Gang untuk melihat situasi, kemudian Terdakwa langsung memberikan sabu kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi dan rekannya Polisi 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan polisi Saksi langsung menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa digeledah dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik sedang warna putih berisikan narkotika golongan I jenis sabu dari tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisikan narkotika golongan I jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 7150/NNF/2023 tanggal 06 November 2023 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, dan B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa An. **MUHAMMAD ADIT NUGRAHA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan penguasaan Terdakwa atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa memperjual belikan sabu tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Unsur Setiap Orang” adalah ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhammad Adit Nugraha** telah dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak atau melawan hukum“ adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan dari Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, adalah benar bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Kawat I Lk 19 Gg. Turi Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli sehubungan dengan ditemukannya narkotika pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik sedang warna putih berisikan narkotika golongan I jenis Sabu yang berada di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisikan narkotika jenis Sabu dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 7150/NNF/2023 tanggal 06 November 2023 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, dan B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa An. **MUHAMMAD ADIT NUGRAHA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketika dipertanyakan kepada Terdakwa perihal izin penguasaan Terdakwa atas Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin penguasaannya atas Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan demikian juga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dengan demikian berdasarkan uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut di atas, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, pada hari pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Kawat I Lk 19 Gg. Turi Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli sehubungan dengan ditemukannya narkotika pada Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik sedang warna putih berisikan narkotika golongan I jenis Sabu yang berada di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah plastik kecil warna putih berisikan narkotika jenis Sabu dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dari orang Bernama BANG GEJOL dan yang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah sisa uang transaksi Terdakwa menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib, ketika Saksi dan teman Saksi sedang berada di daerah Jl. Kawat I Lk. 19 Gg. Turi Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli dengan tujuan menangkap penjual narkotika di tempat tersebut, saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa yang sudah dipantau beberapa hari sebelumnya sering melakukan penjualan narkotika jenis sabu di tempat tersebut, kemudian Saksi dan rekan sesame polisi mendatangi orang yang tidak dikenal tersebut yang ternyata adalah Terdakwa, kemudian dilakukan *under cover buy* dengan memesan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) seraya memberikan uang pecahan Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah), kemudian teman Terdakwa Bernama BULE langsung mengambil uang tersebut kemudian memberikan uang kembalian sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya BULE langsung pergi dari tempat tersebut menuju Gang untuk melihat situasi, kemudian Terdakwa langsung memberikan sabu kepada Saksi dan rekannya Polisi 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan polisi Saksi langsung menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa digeledah dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik sedang warna putih berisikan narkotika golongan I jenis sabu dari tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisikan narkotika golongan I jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 7150/NNF/2023 tanggal 06 November 2023 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, dan B. 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa An. **MUHAMMAD ADIT NUGRAHA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan penguasaan Terdakwa atas narkotika jenis sabu tersebut dan maksud Terdakwa memperjual belikan narkotika jenis sabu tersebut adalah agar Terdakwa memperoleh keuntungan yang dalam kali ini sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini harus dipandang telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan Alternatif dan terhadap dakwaan Alternatif Kesatu terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik sedang warna putih les merah berisi narkotika jenis sabu (methamphetamine) berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram/ berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dan 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisi narkotika jenis sabu (methamphetamine) berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram/ berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), adalah merupakan hasil dari kejahatan yakni hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan Terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Mengingat akan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Adit Nugraha** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “tanpa hak menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muhammad Adit Nugraha,** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **6 (enam) Tahun** serta menjatuhkan pula pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: **2 (dua) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah plastik sedang warna putih les merah berisi narkotika jenis sabu (methamphetamine) berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram/ berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram.
   - 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisi narkotika jenis sabu (methamphetamine) berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram/ berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

   Dirampas untuk negara.
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 1 April 2024, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Fahren S.H.,M.Hum, Nurmiati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Mora Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Muhammad Rizqi Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.-

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dr. Fahren S.H.,M.Hum	Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.
Nurmiati, S.H.	

Panitera Pengganti,

Linda Mora Hasibuan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)